

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5081/2537

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชีนเนอรี จำกัด
การประปานครหลวง

โจทก์
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 151, มาตรา 242 (1)

พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 26

เหตุผลที่ผู้คัดค้านยกขึ้นอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นสรุปได้ว่า อนุญาตตุลาการมิได้วินิจฉัยชี้ขาดไปตามข้อเท็จจริงและสัญญา ไม่หยิบยกพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านเห็นว่าสำคัญขึ้นวินิจฉัย จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเกี่ยวกับเนื้อหาแห่งคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาตตุลาการทั้งสิ้น การที่อนุญาตตุลาการจะหยิบยกพยานหลักฐานใดขึ้นวินิจฉัยภายในขอบเขตของกฎหมายและสัญญาที่พิพาทกัน ย่อมเป็นสิทธิที่จะกระทำได้ ที่ผู้คัดค้านอ้างว่า อนุญาตตุลาการกระทำการโดยไม่สุจริต ก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใด ๆ ว่า อนุญาตตุลาการกระทำการโดยไม่สุจริตอย่างไร อุทธรณ์ของผู้คัดค้านจึงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการพ.ศ. 2530 มาตรา 26 แม้ศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไว้พิจารณาแล้วก็ตาม แต่เมื่อศาลอุทธรณ์ตรวจสอบความแล้วเห็นว่า คดีของผู้คัดค้านต้องห้ามตามกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจยกอุทธรณ์นั้นโดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 242(1) ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน โดยให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 151 ศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า การประปานครหลวงได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ร้องทำการวางท่อประปาในทางหลวงสายถนนลาดพร้าว - บางกะปิ ค่าจ้างทั้งสิ้น 42,276,986 บาท ระหว่างการปฏิบัติงาน เกิดเหตุน้ำท่วมขังซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย และผู้ร้องต้องทำงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากแบบแปลนที่แสดงไว้ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ผู้ร้องต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมผิดจรรยา และคันหินของเกาะกลางถนน จึงเกิดการโต้แย้งกันขึ้นผู้ร้องได้แจ้งความประสงค์ไปยังการประปานครหลวงเพื่อขอให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้ร้องและการประปานครหลวงจึงได้ตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นฝ่ายละ 1 คนอนุญาโตตุลาการทำการพิจารณาไต่สวนในประเด็นของคู่กรณีตามสัญญา และมีคำชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2530 สั่งให้การประปานครหลวงขยายอายุสัญญาให้ผู้ร้องตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2528 จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2528 โดยไม่ให้มีการปรับตามสัญญา ให้การประปานครหลวงจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายและชำระค่าเสียหายออกแบบไม่ชัดเจน และครบถ้วนเป็นการเพิ่มค่าแรงและค่าวัสดุนอกเหนือจากสัญญา ค่าเสียหายในการซ่อมถนนชั่วคราว และค่าเสียหายซ่อมถนนถาวรรวมเป็นเงิน 33,824,321.78 บาท พร้อมดอกเบี้ย การประปานครหลวงได้ทราบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแล้ว แต่มีหนังสือปฏิเสธไม่ยอมชำระเงินให้ผู้ร้อง ขอศาลพิพากษาเพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

การประปานครหลวงยื่นคำคัดค้านว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นคำชี้ขาดที่มีได้อยู่ในขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการ คือ ตามที่ได้ชี้ขาดให้ผู้คัดค้านขยายอายุสัญญาให้ผู้ร้อง นั้นตามสัญญาไว้กำหนดไว้ว่า การต่อสัญญาจะทำได้เฉพาะกรณีผู้คัดค้านเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น

สำหรับเหตุผิดสัญญา นั้นผู้คัดค้านมีข้อโต้แย้งว่ามีได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาส่วน
เหตุสุดวิสัยนั้นอนุญาโตตุลาการยังมิได้หยิบยกเหตุใดขึ้นกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
และที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ยนั้น
ตามสัญญาได้มีการตกลงเรื่องการจ่ายสินจ้างเป็นอย่างอื่น ซึ่งแตกต่างจากประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 602 ที่อนุญาโตตุลาการยกขึ้นวินิจฉัย ดังนั้นผู้
คัดค้านจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าว และที่
อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระค่าเสียหายที่ออกแบบไม่ชัดเจน และครบ
ถ้วนเป็นการเพิ่มค่าแรงและค่าวัสดุนอกเหนือจากสัญญาตามสัญญาได้ระบุในเรื่อง
ความรับผิดชอบของผู้ร้องในการพิจารณาปัญหาอุปสรรคที่ไม่ได้คาดเห็นมาก่อนว่าผู้
คัดค้านจะไม่รับประกันในข้อมูลใด ๆ ของเอกสารสัญญาทั้งสิ้น และผู้ร้องจะต้องใช้
ข้อมูลดังกล่าวโดยความรับผิดชอบของผู้ร้องเอง กรณีจึงไม่มีมูลหนี้ใด ๆ ที่ผู้ร้องจะ
ยกขึ้นอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ และที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระ
ค่าเสียหายในการซ่อมถนนชั่วคราว ค่าเสียหายในการซ่อมถนนถาวรพร้อมดอกเบี้ย
โดยอ้างว่าตามเงื่อนไขสัญญาระบุว่าผู้ร้องไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการ
ออกแบบแปลนที่ผิดพลาดนั้น ข้อสัญญาดังกล่าวหมายถึง กรณีเกิดความเสียหายแก่
งานจ้าง คือการก่อสร้างวางท่อประปามีใช้ก่อสร้างถนนลาดพร้าว ดังนั้น
อนุญาโตตุลาการจึงไม่อาจอ้างสัญญาข้อนี้เพื่อให้ผู้คัดค้านต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่
ผู้ร้อง คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกิดจากการกระทำและวิธีการอันมิชอบโดยได้
กำหนดประเด็นข้อพิพาทก่อนที่ผู้ร้องจะได้ยื่นคำร้องขอขอให้ชี้ขาด นอกจากนี้ยังให้
ผู้ร้องนำพยานบุคคลไปให้ถ้อยคำก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้อง ทำให้ผู้ร้องยื่นคำร้องตาม
ประเด็นข้อพิพาทที่อนุญาโตตุลาการกำหนดไว้ก่อนเป็นการไม่ยุติธรรมแก่ผู้คัดค้าน
ทั้งอนุญาโตตุลาการรับฟังข้อเท็จจริงแตกต่างไปจากพยานหลักฐานที่คู่กรณีนำเสนอ
ให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2530

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของผู้คัดค้านที่อ้างว่าอนุญาโตตุลาการกระทำ
การและทำคำชี้ขาดโดยไม่สุจริต เป็นการโต้แย้งในเนื้อหาแห่งคำวินิจฉัยชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ไม่มีข้อความตอนใดแสดงว่าอนุญาโตตุลาการ ดำเนินกระบวนการ
พิจารณาและทำคำชี้ขาดโดยไม่สุจริต เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาตามคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการแล้วจึงต้องห้ามอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
2530 มาตรา 26 พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้
เป็นพับ

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า

ผู้คัดค้านฎีกาว่า คดีของผู้คัดค้านไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามกฎหมายเพราะ
อนุญาโตตุลาการมิได้กระทำการโดยสุจริต และศาลพิพากษาบังคับตามคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการฝ่าฝืนบทกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
โดยอ้างเหตุผลรวม 3 ประการ ศาลฎีกาเห็นว่า เหตุผลที่ผู้คัดค้านยกขึ้นกล่าวอ้าง
ทั้งหมดเป็นการโต้แย้งอ้างว่า อนุญาโตตุลาการมิได้วินิจฉัยชี้ขาดไปตามข้อเท็จจริง
และข้อสัญญา ไม่หยิบยกพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านเห็นว่าสำคัญขึ้นวินิจฉัย จึง
เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเกี่ยวกับเนื้อหาแห่งคำวินิจฉัย
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการทั้งสิ้น การที่อนุญาโตตุลาการจะหยิบยกพยานหลักฐานใด
ขึ้นวินิจฉัยภายในขอบเขตของกฎหมายและสัญญาที่พิพาทกัน ย่อมเป็นสิทธิที่

กระทำได้ ที่ผู้คัดค้านอ้างว่า อนุญาโตตุลาการกระทำการโดยไม่สุจริตก็ไม่ปรากฏ พยานหลักฐานใด ๆ ว่า อนุญาโตตุลาการกระทำการโดยไม่สุจริตอย่างใดการที่ อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดไม่ตรงกับความเห็นของผู้คัดค้านแล้วจะถือว่ากระทำการ โดยไม่สุจริต หาได้ไม่ ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าอนุญาโตตุลาการกำหนดประเด็นการพิจารณา ก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดและอนุญาโตตุลาการไต่สวน พยานก่อนที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านยื่นคำร้องและคำคัดค้านเป็นการดำเนินกระบวนการ พิจารณาคืบขั้นตอน เป็นการไม่สุจริตก็เห็นว่าอนุญาโตตุลาการได้เริ่มประชุม กำหนด ประเด็นการพิจารณาหลังจากผู้ร้องและผู้คัดค้านตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการ และได้ เสนอชื่ออนุญาโตตุลาการของแต่ละฝ่ายและผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งให้ อนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายทราบแล้วซึ่งผู้คัดค้านจะยื่นคำคัดค้านในชั้น อนุญาโตตุลาการหรือไม่ก็ได้ไม่มีกฎหมายบังคับ และการที่อนุญาโตตุลาการไต่สวน พยานก่อนที่ผู้คัดค้านจะยื่นคำคัดค้านก็ไม่มีกฎหมายห้ามทั้งผู้คัดค้านก็ได้แถลงไม่ คัดค้านการไต่สวนพยานดังกล่าวไว้แล้ว เมื่ออุทธรณ์ของผู้คัดค้านไม่ได้ความว่า อนุญาโตตุลาการกระทำการโดยไม่สุจริต อุทธรณ์ของผู้คัดค้านทั้งหมดจึงต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2530 มาตรา 26

ส่วนที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า เมื่อผู้คัดค้านอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไว้พิจารณาแล้วศาลอุทธรณ์ควรจะ วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้คัดค้านในข้อที่ว่าอนุญาโตตุลาการกระทำการโดยไม่สุจริตด้วย นั้นเห็นว่า แม้ศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไว้พิจารณาแล้วก็ตาม แต่เมื่อศาลอุทธรณ์ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าคดีของผู้คัดค้านต้องห้ามตาม กฎหมายศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจยกอุทธรณ์นั้นเสียโดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็น แห่งอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242(1) ฎีกาผู้ คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน แต่การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้คัดค้าน

โดยให้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์เป็นพับนั้น ยังไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 151 ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษายืน เว้นแต่ค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้คืนแก่ผู้คัดค้านทั้งหมด สำหรับค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>